

Etat civil

Deux personnes originaires d'Afrique veulent faire une reconnaissance anticipée. L'un des pays ne l'autorise pas et l'autre oui. Ils me disent que l'enfant aura la nationalité du pays qui autorise la reconnaissance. Doit-on faire la reconnaissance ? Ou est-ce non d'office du fait qu'un des pays ne l'autorise pas ?

Pour une reconnaissance de filiation, on doit toujours appliquer **la loi du pays dont le père est ressortissant**. Il faut donc vérifier si le droit de ce pays autorise la reconnaissance prénatale. Et pour rappel, en cas de doute, il est toujours utile de demander un certificat de coutume.

Cf. la rubrique « **Informations pays** » dans OrangeConnect : [Informations pays - Vanden Broele Connect](#)

Pour le double nom et/ou panachage du nom : l'un des pays ne l'autorise pas et l'autre oui. Les parents affirment que l'enfant aura la nationalité du pays qui autorise le panachage. Puis-je prendre ce double nom ?

Ce qui compte c'est la nationalité de l'enfant : on applique le droit du pays dont il a la nationalité. La nationalité doit être acquise d'office sans démarche supplémentaires à la naissance.

Si l'enfant est **multipatride**, il est possible pour les parents de faire une déclaration de détermination de droit applicable pour l'attribution des nom et prénom.

Le droit belge ne prévaut plus. Si l'enfant est bi-national belgo-XXX, les parents pourront demander l'application du droit XXX au nom de l'enfant. Par cette déclaration, les parents vont déterminer le droit qui sera appliqué à la détermination du nom de leur enfant, sans que ce choix influence la nationalité de l'enfant prise en compte pour le séjour et son inscription aux registrations de population.

Lors de l'encodage dans Saphir, doit-on faire une démarche particulière pour une déclaration de reconnaissance, concernant le nom de famille de l'enfant à naître ?

On ne détermine jamais le nom d'un enfant au moment de la reconnaissance prénatale.

Si c'est dans le cadre d'une reconnaissance postnatale, il y a dans Saphir, un menu déroulant relatif au choix de nom.

Le choix de nom qui entrera en vigueur bientôt

➤ **Le choix de nom qui entre en vigueur le 1er juillet :**

Cf. Highlight d'OrangeConnect : [La changement de nom devant l'OEC possible dès le 1er juillet 2024 - Vanden Broele Connect](#)

Il y a encore une incertitude concernant la fixation d'une redevance (en principe pas de redevance – mais ceci doit être confirmé).

➤ **Pour le changement de nom en cas de changement de filiation :**

(<https://myportal.vandenbroeleconnect.be/contenu/highlights/detail/720858519162590948/un-enfant-majeur-va-pouvoir-choisir-le-nom-de-son>) l'entrée en vigueur est fixée au **1er**

mars. OrangeConnect communiquera encore à ce sujet avant le 1er mars. Un tableau va arriver sur OrangeConnect pour en faciliter la compréhension.

Ce qui est **important à retenir** : lors de la reconnaissance d'un enfant majeur ou d'un enfant mineur, le choix du nom devra être fait au moment de la reconnaissance (et pas dans l'année). Autrement dit, l'enfant majeur devra indiquer à ce moment-là s'il souhaite changer de nom. Les parents de l'enfant mineur devront également indiquer le choix du nom au moment de la reconnaissance. Ils n'auront plus un an pour le faire. Si l'enfant mineur a 12 ans, il devra donner son accord.

Population

Retour de l'étranger sans le modèle 8 : peut-on réinscrire quelqu'un qui se présente en Belgique sans le modèle 8 établi à l'époque du départ ? Ne doit-on pas plutôt demander un « équivalent du modèle 8 » document de sortie du territoire du pays de provenance (également pour tous les étrangers arrivants) ?

Le modèle 8 est le certificat de radiation des registres qui est remis à la **demande de toute personne devant justifier de sa radiation des registres**, notamment en cas d'établissement à l'étranger. Si le citoyen le souhaite, ce modèle 8 peut lui être envoyé par la voie électronique (pourvu de la signature électronique du fonctionnaire compétent). Ce modèle 8 est obligatoire pour les Belges qui veulent s'inscrire dans un registre consulaire belge.

On peut réinscrire une personne qui se présente en Belgique après avoir résidé à l'étranger sans ce modèle 8.

Doit-on demander une enquête pour départ à l'étranger chaque fois que nous établissons un modèle 8 ?

Oui. Voici ce qu'indiquent les Instructions générales Population :

Toute personne qui fait une déclaration de départ pour l'étranger **fait l'objet d'une enquête à sa dernière adresse pour constater le départ effectif de celle-ci** conformément à l'article 7, §5, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

→ C'est le **modèle 8bis** : ce modèle est un modèle interne à la commune de déclaration de départ pour l'étranger et d'enquête relative à ce départ effectif. Le recto est complété par le service population de la commune et signé par le déclarant. Une fois complété, ce modèle est transmis à la police locale pour compléter le verso du modèle par une enquête simplifiée concernant le départ effectif pour l'étranger du déclarant. Si l'enquête révèle que le départ pour l'étranger n'est pas effectif, les registres de la population devront être rectifiés et mis à jour (annulation du départ pour l'étranger). Dans ce cas uniquement, le Service Population du SPF Affaires étrangères sera averti (valable pour les Belges uniquement). Cette annulation ne nécessite pas de décision du Collège. Il est recommandé de garder une trace de l'annulation du départ à l'étranger (au TI 003).

Il ne faut pas d'enquête si l'intéressé demande le modèle 8 après une radiation d'office ou s'il est déjà établi à l'étranger et le prouve (au moyen d'une attestation de la commune à l'étranger, de la police locale ou du consulat ou de l'ambassade belge).

La radiation prend cours à la date de la déclaration de départ. Le modèle 8bis est complété et signé par le déclarant.

Délivrance de certificats à des tiers tels que les avocats, zones de secours : doivent-ils préciser l'article de loi qui les autorise à obtenir un certificat pour un « administré » ou un « conseil de » ?

Le principe de base est la **non-délivrance d'extraits ou de certificats à des tiers** (même les membres du Collège, les autres agents de la commune, etc.). Néanmoins, toute personne, tout organisme public ou privé peut obtenir, sur **demande écrite et signée** adressée à la commune, un extrait des registres ou un certificat établi d'après ces registres concernant un habitant de la commune lorsque

la **délivrance de ces documents est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi** : il s'agit notamment des documents qui sont nécessaires aux fins d'exécution ou de poursuite d'une procédure déterminée par la loi, le décret ou l'ordonnance, notamment le Code civil, le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle, ou par un arrêté pris en exécution de la loi, du décret ou de l'ordonnance.

Le contrôle de la validité de la demande porte uniquement sur la mention de la ou des dispositions relatives à la procédure entreprise et sur la nature des informations sollicitées compte tenu du motif pour lequel on les demande. Concrètement, il y a lieu de vérifier quelle information est requise par la législation invoquée par le demandeur pour pouvoir entamer la procédure ou poursuivre celle-ci. Seules les informations requises par la législation sont communiquées.

Mais un avocat peut demander des certificats **concernant la personne qu'il représente** et, dans ce cas, sans avoir à justifier d'aucune procuration de son client.

Voir à ce sujet : [FOCUS – La communication des données des registres de la population et du Registre national - Vanden Broele Connect](#)

Tenue de registres des incinérations (inhumation dans notre commune, inhumation hors de notre commune) : est-ce une obligation ?

Les villes et communes wallonnes de langue française sont soumises légalement depuis 2010 à la tenue d'un **registre des leurs cimetières** : soit un registre papier, soit un registre informatique.

Le Collège communal peut désigner le service responsable de la tenue de ce registre et également le nombre de registres à tenir : soit 1 pour l'ensemble des cimetières de la commune, soit 1 par cimetière.

Le registre doit être **lié à la cartographie du cimetière**.

Le registre des cimetières doit renseigner le nom du cimetière, sa date de création et celle de ses éventuelles extensions.

Pour chaque sépulture ou cellule de columbarium, le registre énonce :

- les coordonnées précises de l'emplacement (parcelle, rangée, n° de sépulture) ;
- la mention concédée ou non concédée ;
- l'identité du ou des défunt(s) ainsi que l'indication d'un embaumement si tel est le cas ;
- l'identité du ou des défunts ainsi que le n° d'ordre de crémation ;
- la date de chaque inhumation ;
- la date de chaque exhumation ainsi que la destination ;
- la date de transfert des restes mortels vers l'ossuaire ou la date de leur incinération et de leur dispersion ;
- la date de transfert vers un nouveau cimetière ainsi que les coordonnées du nouvel emplacement ;
- la mention de reconnaissance ou non de sépulture d'importance historique locale.

Pour chaque parcelle de dispersion, le registre énonce :

- l'identité de chaque défunt dont les cendres sont dispersées ;
- la date à laquelle la dispersion a lieu.

Pour chaque sépulture concédée, le registre énonce :

- la date d'octroi, la durée et le terme de la concession ainsi que les renouvellements ;
- le nombre de cercueils ou d'urnes pouvant y être inhumés ;
- l'identité des bénéficiaires et les éventuelles modifications ;
- la date d'un éventuel rassemblement de restes mortels ainsi que l'autorisation du Bourgmestre ;
- la date de l'acte annonçant l'échéance de la concession ;
- le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture.

Pour chaque sépulture non concédée faisant l'objet d'une décision d'enlèvement :

- la date de décision d'enlèvement ainsi que sa date d'affichage ;
- le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture.

Pour chaque sépulture faisant l'objet d'un constat d'abandon :

- la date de l'acte constatant l'état d'abandon ainsi que la date et le terme de l'affichage de l'acte.

→ On ne parle donc pas de « registre des inhumations », mais bien de « **registre des cimetières** ».

Il n'y a pas de registre légalement imposé des crémations. En pratique, notamment pour le suivi du paiement des honoraires des 2e médecins, ou encore pour tenue de statistiques diverses et variées (évolution de la crémation, impact budgétaire pour honoraires des médecins, gestion des marchés publics 2e médecin, etc.), on peut parfois trouver des registres de ce type dans certaines administrations communales. Mais **aucune législation ne l'impose aux gestionnaires locaux.**

L'art. 21 de l'AGW de 2009 évoque le registre à tenir **par les crématoriums** :

*« **Art. 21** – Chaque établissement crématoire tient un registre reprenant pour chaque crémation les nom, prénoms, sexe, domicile du défunt, lieu et date de naissance, lieu et date de l'octroi de l'autorisation de crémation, date de réservation, date et heure d'arrivée de la dépouille mortelle dans l'établissement crématoire, numéro d'ordre de la crémation, numéro du four, heure de début et de fin de la crémation, date et heure auxquelles l'urne cinéraire a quitté l'établissement crématoire et destination des cendres.*

L'établissement crématoire enregistre uniquement le nom de la commune d'où proviennent les restes mortels découverts dans l'enceinte d'un cimetière. »

Il existe, en revanche, un registre de suivi des cendres qui doit être tenu quand les urnes cinéraires sont reprises à domicile.

Cohabitation légale : après la signature de tous les documents requis, certaines communes établissent un acte d'état civil pour l'enregistrement d'une cohabitation légale, via le logiciel Saphir ETAT-CIVIL. D'autres communes font une mise à jour du TI123 au RN, via le logiciel Saphir POPULATION, mais, dans ce cas, il n'y a aucun acte d'état civil établi. Les personnes peuvent toutefois recevoir un certificat (et non un acte) d'enregistrement de cohabitation légale. Quelle est la bonne manière de procéder ?

La cohabitation légale ne donne pas lieu à un acte d'état civil.

Il faut faire une mise à jour du RN :

- inscrire la cohabitation légale au TI 123 (⇒ Le TI 123 s'adapte à la date de déclaration de cohabitation ou de cessation de cohabitation) ;
- mettre à jour le TI 140/141 avec le code 22 (cohabitant légal).

La preuve de l'enregistrement la déclaration de cohabitation légale est apportée par une attestation issue du registre de la population (art. 1476 Code civil).

Que doit-on garder/archiver comme documents lors d'une entrée/sortie ? Le modèle 2, enquête Wocodo, modèle 5, etc... ?

Ce que disent les Instructions générales Population :

L'administration communale conserve l'ensemble des documents et des supports informatiques relatifs aux registres de la population pendant un **délai minimum de cinq années**. Ce délai de cinq ans ne fait pas obstacle à la conservation des documents pendant une durée supérieure, en application d'autres instructions.

On peut se baser sur **le tableau de tri** réalisé par les Archives du Royaume (disponible sur OrangeConnect) : [Archives produites par les communes wallonnes \(excepté les communes de la Communauté germanophone\) - Tableau de tri 2019 - VERSION ACTUALISÉE EN DÉCEMBRE 2020 - Vanden Broele Connect](#)

Voici un aperçu :

Code de la série	Série	Délai de conservation au sein de la commune	Destination définitive	Remarques
				supérieure, en application d'autres instructions ».
b. Documents relatifs aux domiciles				
V.2.2.14	Dossiers relatifs à la (re)numérotation des immeubles		Conserver	
V.2.2.15	Dossiers relatifs aux attestations de résidence	1 an	Éliminer	
V.2.2.16	Dossiers relatifs aux demandes d'adresse confidentielle	Tant que l'adresse est confidentielle	Éliminer	
V.2.2.17	Dossiers relatifs aux déclarations des adresses de références pour personnes sans domicile fixe	Aussi longtemps que l'adresse de référence est utilisée	Éliminer	
V.2.2.18	Dossiers relatifs aux demandes d'absence temporaires (forains, bateliers, etc.)	5 ans	Éliminer	
Inscriptions, non-inscriptions, mutation et radiation				
V.2.2.19	Registres des sorties (modèle 7 depuis 1866 puis 6 à partir de 1961)		Conserver	
V.2.2.20	Registres des entrées (modèle 6 depuis 1901 puis 5 à partir de 1961)		Conserver	
V.2.2.21	Registres des mutations internes (registre des déménagements)		Conserver	
V.2.2.22	Registres des radiations d'office	5 ans	Éliminer/ Conserver	Délai légal : point 11 des instructions générales du 1 ^{er} juin 2018 du SPF Intérieur concernant la tenue des registres de population : « l'administration

Code de la série	Série	Délai de conservation au sein de la commune	Destination définitive	Remarques
				communale conserve l'ensemble des documents et des supports informatiques relatifs aux registres de la population pendant un délai minimum de cinq années. Ce délai de cinq ans ne fait pas obstacle à la conservation des documents pendant une durée supérieure, en application d'autres instructions ». Règle de tri : éliminer à condition que ces données soient bien indiquées dans le registre de population.
V.2.2.23	Dossiers d'inscription et de non inscription (documents qui ont succédés au modèle 2 puis 4) (font souvent office de « Dossier des entrées » et de « Dossiers des entrées renvoyées pour non-inscription »)	5 ans	Éliminer	Délai légal : point 11 des instructions générales du 1 ^{er} juin 2018 du SPF Intérieur concernant la tenue des registres de population : « l'administration communale conserve l'ensemble des documents et des supports informatiques relatifs aux registres de la population pendant un délai minimum de cinq années. Ce délai de cinq ans ne fait pas obstacle à la conservation des documents pendant une durée supérieure, en application d'autres instructions ».
V.2.2.24	Dossiers relatifs aux sorties	5 ans	Éliminer	Délai légal : point 11 des instructions générales du 1 ^{er} juin 2018 du SPF Intérieur concernant la tenue des registres de population : « l'administration communale conserve l'ensemble des documents et des supports informatiques relatifs aux registres de la population pendant un délai minimum de cinq années. Ce délai de cinq ans ne fait pas obstacle à la conservation des documents pendant une durée supérieure, en application d'autres instructions ».
V.2.2.25	Certificats d'inscription (modèle 3)	5 ans	Éliminer	Délai légal : point 11 des instructions générales du

Code de la série	Série	Délai de conservation au sein de la commune	Destination définitive	Remarques
				1 ^{er} juin 2018 du SPF Intérieur concernant la tenue des registres de population : « l'administration communale conserve l'ensemble des documents et des supports informatiques relatifs aux registres de la population pendant un délai minimum de cinq années. Ce délai de cinq ans ne fait pas obstacle à la conservation des documents pendant une durée supérieure, en application d'autres instructions ».
V.2.2.26	Demandes de renvoi des avis d'inscription et de non inscription (modèles 7 et 8 depuis 1961)	5 ans	Éliminer	Délai légal : point 11 des instructions générales du 1 ^{er} juin 2018 du SPF Intérieur concernant la tenue des registres de population : « l'administration communale conserve l'ensemble des documents et des supports informatiques relatifs aux registres de la population pendant un délai minimum de cinq années. Ce délai de cinq ans ne fait pas obstacle à la conservation des documents pendant une durée supérieure, en application d'autres instructions ».
V.2.2.27	Requêtes pour la transmission des formulaires ou renseignements en vue de la régularisation d'un habitant non-inscrit (modèles n° 8 et 9, 9 et 9bis avant 1961)	5 ans	Éliminer	Délai légal : point 11 des instructions générales du 1 ^{er} juin 2018 du SPF Intérieur concernant la tenue des registres de population : « l'administration communale conserve l'ensemble des documents et des supports informatiques relatifs aux registres de la population pendant un délai minimum de cinq années. Ce délai de cinq ans ne fait pas obstacle à la conservation des documents pendant une durée supérieure, en application d'autres instructions ».
V.2.2.28	Dossiers relatifs aux mutations	5 ans	Éliminer	Délai légal : point 11 des instructions générales du 1 ^{er} juin 2018 du SPF Intérieur concernant la tenue

Code de la série	Série	Délai de conservation au sein de la commune	Destination définitive	Remarques
				des registres de population : « l'administration communale conserve l'ensemble des documents et des supports informatiques relatifs aux registres de la population pendant un délai minimum de cinq années. Ce délai de cinq ans ne fait pas obstacle à la conservation des documents pendant une durée supérieure, en application d'autres instructions ».
V.2.2.29	Dossiers relatifs aux inscriptions d'office dans les registres de population, y compris l'enquête préalable	5 ans	Éliminer	Délai légal : point 11 des instructions générales du 1 ^{er} juin 2018 du SPF Intérieur concernant la tenue des registres de population : « l'administration communale conserve l'ensemble des documents et des supports informatiques relatifs aux registres de la population pendant un délai minimum de cinq années. Ce délai de cinq ans ne fait pas obstacle à la conservation des documents pendant une durée supérieure, en application d'autres instructions ».
V.2.2.30	Dossiers relatifs aux radiations d'office, y compris l'enquête préalable	5 ans	Éliminer	Délai légal : point 11 des instructions générales du 1 ^{er} juin 2018 du SPF Intérieur concernant la tenue des registres de population : « l'administration communale conserve l'ensemble des documents et des supports informatiques relatifs aux registres de la population pendant un délai minimum de cinq années. Ce délai de cinq ans ne fait pas obstacle à la conservation des documents pendant une durée supérieure, en application d'autres instructions ».
V.2.2.31	Dossiers relatifs aux avis de primes de réhabilitation envoyés par la Région wallonne	Selon les besoins du service	Éliminer	

Peut-on encore faire des copies conformes depuis la loi sur la simplification administrative ? Peut-on faire des copies de carte d'identité ?

En effet, depuis le 31 mars 2004, dans le cadre de la simplification administrative, les services publics fédéraux ne peuvent plus exiger de copies certifiées conformes aux citoyens et entreprises dans le cadre d'une procédure administrative. Une copie de bonne qualité est suffisante. Un accord de coopération a été conclu entre l'Etat fédéral et les Communautés et Régions. **En Wallonie aussi**, depuis avril 2004, l'obligation imposée à une personne physique ou une personne morale de droit privé de présenter ou de délivrer une copie certifiée conforme à l'original d'un document aux services publics régionaux, aux établissements publics qui dépendent de la Région, aux organismes régionaux d'intérêt public et aux personnes régionales de droit public, est remplie par la présentation ou la production d'une copie du document original.

Ne peut être certifiée conforme, la photocopie :

- d'un passeport ;
- d'un permis de conduire ;
- d'actes authentiques (actes d'état civil, jugements ou arrêts, actes notariés). Seule l'autorité qui a rédigé un tel document est habilitée à en délivrer copie ;
- d'une pièce déjà certifiée conforme ;
- de jugements de tribunaux ;
- de traductions faites par un traducteur juré ;
- d'une **carte d'identité**.

Mais vous pouvez délivrer **un document attestant que la personne concernée est titulaire d'un passeport ou d'une carte d'identité**. L'attestation, avec l'entête de la commune, doit suivre l'exemple ci-dessous :

Par la présente, je soussigné [fonctionnaire] déclare que
[Nom, prénoms]
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Sexe :
est titulaire du passeport belge/de la carte d'identité belge
nr...
Délivré le/valable du...
Valable jusqu'au
Délivré le..... à

La certification conforme de documents peut être demandée par le citoyen pour d'autres services ou entreprises (par exemple des diplômes, contrats, contrats de bail, factures, carnets de notes, etc.).

Pour obtenir une copie certifiée conforme à l'original d'un document, le citoyen doit produire les originaux des documents afin de permettre au fonctionnaire d'en attester l'authenticité. Un cachet officiel est apposé sur la ou les copie(s).

Il y a lieu de contrôler la conformité de la copie avec l'original. En effet, la copie acquiert la même valeur probante que le document original.

Concernant les numéros de boîte postale : serait-il nécessaire de corriger et de convoquer les gens afin d'adapter la « nouvelle » formulation : 000chiffre ou lettre000 ?

Cela dépend de ce que prévoit le règlement communal.

Si des modifications sont apportées à l'adresse des citoyens, il faudra les en informer par courrier et les inviter à venir mettre à jour les informations de leur carte d'identité.

Les statistiques Etat civil à faire parvenir en début mois concernant les naissances et les décès sont-elles toujours d'actualité ?

Décès

Oui, c'est prévu par l'[ARRETE ROYAL du 17 juin 1999 prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès - Vanden Broele Connect](#) qui est toujours en vigueur.

Le certificat médical de décès (modèle IIIC ou D) contient en fait différents volets spécifiques ([Microsoft Word - joos03cf_model III c fr .doc \(ccc-ggc.brussels\)](#)).

A qui ? Comme le prévoit l'A.R. du 17 juin 1999 prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès : « **L'administration communale remplit le volet D, vérifie le volet B et conserve le volet A. Elle transmet les volets B, C et D des bulletins aux médecins fonctionnaires**

communautaires responsables et les bulletins émanant des communes sises dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au médecin fonctionnaire responsable de la Commission communautaire commune, avant le 20 du mois qui suit celui auquel les décès se rapportent. »

Toutes les informations sont reprises ici : [Formulaires de déclaration relatives aux naissances et aux décès | Statbel \(fgov.be\)](#)

Naissances

Ici aussi, c'est toujours obligatoire. C'est l'[arrêté royal du 14 juin 1999](#) qui prescrit une statistique annuelle des naissances.

A qui ? « L'administration communale remplit le volet D et conserve le volet A. Elle transmet les volets B, C et D, des bulletins aux médecins fonctionnaires communautaires responsables et les bulletins émanant des communes sises dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au médecin fonctionnaire responsable de la Commission communautaire commune, avant le 20 du mois qui suit celui auquel les naissances se rapportent. »

[Formulaires de déclaration relatives aux naissances et aux décès | Statbel \(fgov.be\)](#)

Pour faire suite à la demande de certaines communes :

Modèle C/1b – Modèle de la demande que les citoyens majeurs et mineurs non belges de l'Union européenne résidant en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections européennes

<https://myportal.vandenbroeleconnect.be/contenu/mod%C3%A8les/detail/74310493363244288/modele-c1b-modele-de-la-demande-que-les-citoyens-majeurs>

Étrangers

Un demandeur d'asile de nationalité érythréenne signale avoir signé un CDI pour 13h/semaine. Son patron voudrait augmenter ce temps de travail, est-ce possible ? Si oui, suite à cela, n'y a-t-il aucune possibilité de demander à changer de statut, ou bien une régularisation sur place ?

Le demandeur d'asile peut travailler si, 4 mois après l'introduction de sa demande d'asile, le CGRA n'a pas encore pris de décision sur sa demande. Il peut travailler à plein temps.

Concrètement :

- L'attestation d'immatriculation est demandée auprès de la commune dès que le demandeur de protection internationale est en possession de son **annexe 26**. La première attestation d'immatriculation valable pour une période de 4 mois, aura à ce moment-là la mention « **Marché du travail : NON** ».
- Avec une première prolongation au terme du délai de 4 mois, la commune vérifie dans le registre d'attente si une décision du CGRA a été reçue. Si ce n'est pas le cas, l'attestation d'immatriculation affichera une nouvelle mention: « **Marché du travail : ILLIMITE** ». Cette mention sur la carte de séjour se fait de manière automatique et reste donc valable jusqu'au moment où le CGRA notifie une décision, ou en cas de recours de plein contentieux (suspensif) introduit, jusqu'à la notification de la décision du Conseil de Contentieux des Etrangers (CCE).

Si le recours est rejeté → OQT : il ne peut plus travailler.

Pour faire une demande via un « **Permis unique** », il faut qu'il rentre dans la catégorie des **métiers en pénurie** et, légalement, la demande doit être faite par l'employeur lorsque le travailleur n'est pas encore sur le territoire, il reçoit alors un visa D pour travailler. Rien n'empêche l'employeur de faire les démarches. Mais il faut que ce soit un **métier en pénurie** (le ressortissant de pays tiers est admis au travail lorsqu'il est impossible de trouver dans un délai raisonnable parmi les travailleurs disponibles sur le marché de l'emploi un demandeur d'emploi apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé). Une liste de ces métiers en pénurie est disponible sur le site de la Région wallonne :

[Liste des métiers en pénurie - Emploi et Formation professionnelle en Wallonie](#)